

Manual de Uso e Implementación Rápida

Guía paso a paso en lenguaje claro para dueños, directores, gerentes y administradores de micro, pequeñas y medianas empresas. Aprende a implementar tu blindaje legal en menos de 15 minutos sin incurrir en costosas asesorías externas.

¿Qué busca la Ley 21.719 y la Dirección del Trabajo?

La ley no exige que una pyme tenga sistemas informáticos millonarios. Lo que exige es **Principio de Responsabilidad y Diligencia Debida**: demostrar por escrito que cuidas los datos de tus trabajadores y clientes, que los contratos tienen cláusulas de protección y que sabes qué hacer si ocurre un incidente. Este kit contiene exactamente todo lo exigible.

La Ruta de Implementación en 3 Pasos (15 Minutos)

1 Fase Laboral (Hoy) Imprime y firma el Documento 1 (Anexo Laboral) con tus trabajadores junto a la liquidación de sueldo. Quedas protegido ante multas de la DT y regulas el reloj control biométrico.	2 Fase Registro (Semana 1) Abre el Documento 4 (Excel RAT), reemplaza en la fila 3 el Nombre y RUT de tu empresa, y guárdalo. Publica el Documento 2 en el pie de tu web o correos comerciales.	3 Fase Resguardo (Carpeta) Archiva los Documentos 3, 5, 6 y 7 en la carpeta administrativa de la empresa. Servirán como prueba de cumplimiento si la DT o la Agencia APDP te fiscalizan.
--	---	---

Radiografía de los 7 Instrumentos Incluidos

DOC 1	Anexo Laboral de Tratamiento de Datos (Formato Word .doc) Regula el tratamiento de datos del trabajador: sueldos, Previred, confidencialidad estricta de licencias médicas y la cláusula obligatoria de alternativa no biométrica para reloj control (Res. Ex. N° 38/2024 DT).	Cambiar: [EMPRESA], [RUT], [TRABAJADOR] y firmar
DOC 2	Política de Privacidad Web y Clientes (Formato Word .doc) Texto legal obligatorio para informar a clientes y visitantes sobre el uso de sus datos, formularios web, facturación y catálogo de derechos ARCOP con plazo legal de 30 días corridos.	Publicar en web o anexar a cotizaciones
DOC 3	Cláusula DPA con Proveedores y Encargados (Formato Word .doc) Addendum para que tu contador externo, proveedor de software o hosting asuman la responsabilidad de confidencialidad y eximan a tu pyme de responsabilidad solidaria si ellos sufren una fuga de datos.	Firmar con contador o proveedor de software
DOC 4	Registro de Actividades de Tratamiento - RAT (Formato Excel .xlsx) Inventario formal exigido por el Art. 25 de la Ley 21.719. Contiene pre-configuradas las 6 actividades universales (Sueldos, Licencias, Reloj Control, Clientes, Web y CCTV) con sus bases legales ya fundamentadas.	Reemplazar Nombre y RUT en Fila 3 y guardar
DOC 5	Protocolo de Notificación de Brechas de Seguridad 72h (Formato Word .doc) Manual operativo paso a paso y formulario pre-redactado para comunicar a la Agencia APDP y a los afectados en caso de hackeo, pérdida de un computador o extravío de correos.	Mantener archivado para emergencias
DOC 6	Formulario Oficial de Solicitud de Derechos ARCOP (Formato Word .doc) Plantilla con timbraje y acuse de recibo para que si un cliente o extrabajador pide borrar o rectificar sus datos, lo tramites de manera formal dentro del plazo legal de 30 días corridos.	Disponibile en recepción o buzón comercial
DOC 7	Guía de Autodiagnóstico DPO / Delegado de Datos (Formato Word .doc) Cuestionario legal de 4 preguntas que certifica y deja por escrito ante cualquier autoridad por qué tu empresa califica como MiPyme y está 100% exenta de contratar a un Delegado de Datos (DPO).	Firmar por Gerente/Dueño y archivar

¿Es Estandarizado o Cada Rubro Debe Llenar Cosas Distintas?

Respuesta corta: La ley es **idéntica** para todos. El 85% de las actividades (sueldos, boletas, facturas, contratos y licencias médicas) es exactamente el mismo en cualquier empresa chilena. Solo si perteneces a un sector con particularidades operativas debes revisar las siguientes pautas:

Rubro / Tipo de Negocio	¿Qué datos específicos maneja?	Instrucción concreta de aplicación
Servicios B2B, Talleres, Oficinas y Pymes Estándar 100% PLUG & PLAY	Datos de trabajadores (nómina, contratos) y clientes empresa (RUT, facturación, correos de contacto comercial).	No necesitas modificar ninguna cláusula. Usa los 7 documentos tal cual vienen en el kit, cambiando únicamente los nombres y RUTs de tu empresa.
Comercio Electrónico (E-commerce) y Tiendas Online SECTOR DIGITAL	Direcciones de despacho de clientes particulares, teléfonos, pasarelas de pago (Transbank, Flow, Mercado Pago) y cookies web.	1. Copia y pega el Documento 2 en el pie de página de tu tienda online (sección " <i>Políticas de Privacidad</i> "). 2. En el Excel RAT , mantén activa la fila RAT-05 (Ventas web). Si usas Starken o Chilexpress, puedes mencionarlos en la Columna H como encargados de entrega.
Transporte, Logística y Fletes FLOTAS Y CHOFERES	Geolocalización (GPS) en camiones, furgones o motocicletas de reparto, asociadas a choferes específicos.	1. En el Documento 1 (Anexo Laboral) , agrega en la Cláusula Segunda que los vehículos cuentan con GPS por motivos de seguridad y control de ruta. 2. En el Excel RAT , añade una fila adicional: RAT-07: Monitoreo GPS Flota con base en el Art. 154 ter del Código del Trabajo.
Salud, Estética y Bienestar Clínicas, Dentistas, Psicólogos, Kinesiólogos DATOS SENSIBLES	Fichas clínicas, anamnesis, diagnósticos médicos y tratamientos de pacientes particulares.	1. Los datos de salud son Datos Sensibles (Art. 10 Ley 19.628 / 21.719). Se debe recabar el consentimiento expreso del paciente en la ficha de ingreso. 2. Firma rigurosamente el Documento 3 (DPA) con el proveedor del software médico en la nube donde almacenes las fichas clínicas.
Educación, Jardines y Academias Talleres, Escuelas, Clubes Deportivos MENORES DE EDAD	Fotografías, nombres y registros de asistencia de menores de 14 años .	La Ley 21.719 prohíbe tratar datos de menores sin la autorización expresa del padre, madre o apoderado legal. Haz firmar un anexo de matrícula con la Política del Documento 2 .
Locales Abiertos a Público y Retail Restaurantes, Tiendas, Bodegas CÁMARAS CCTV	Grabaciones de imágenes de clientes y transeúntes mediante cámaras de seguridad en accesos y salas de venta.	1. Mantén activa la fila RAT-06 en el Excel RAT . 2. Instala en la entrada un letrero visible con la leyenda: " <i>Zona protegida por cámaras de seguridad para fines de prevención de delitos. Conforme a la Ley N° 21.719.</i> "

💡 Consejo Práctico para Pymes Chilenas:

Si tu empresa realiza más de una actividad (por ejemplo, tienes un taller mecánico que además vende repuestos por internet), simplemente aplicas ambas pautas: mantienes tus anexos laborales firmados y publicas la política en la página web. La estructura de nuestro kit ya viene diseñada para convivir armónicamente.

? Preguntas Frecuentes de Dueños y Gerentes de Pymes

1. ¿Tengo que enviar estos documentos a la Dirección del Trabajo o a alguna entidad del gobierno?

No. Ninguna ley exige enviar copias previas al Estado. La obligación legal consiste en mantenerlos redactados, firmados y archivados internamente en la empresa. Solo debes exhibirlos cuando un fiscalizador de la DT o de la Agencia de Protección de Datos te los solicite expresamente.

2. ¿Qué pasa si un trabajador se niega a poner la huella en el reloj control?

La **Resolución Exenta N° 38 de 2024 de la Dirección del Trabajo** prohíbe sancionar o despedir a un trabajador por negarse a usar biometría. Por eso, la Cláusula Cuarta de nuestro **Documento 1** le garantiza expresamente un método alternativo (tarjeta magnética, clave/PIN o libro de firmas). Al estar firmado este anexo, tu empresa queda 100% blindada de multas administrativas.

3. ¿Qué hago si sufrimos un hackeo, robo de computador o filtración de correos?

Abre inmediatamente el **Documento 5 (Protocolo de Brechas)**. Sigue los 4 pasos operativos: aislar el equipo afectado, evaluar qué datos se vieron comprometidos y, si hubo riesgo para las personas, enviar el formulario pre-redactado a la Agencia APDP y a los afectados sin dilaciones indebidas (estándar de 72 horas).

4. ¿Debo contratar a un Delegado de Protección de Datos (DPO)?

No. Las micro, pequeñas y medianas empresas están exentas de nombrar un DPO, a menos que traten datos sensibles de salud de forma masiva y sistemática (como una gran clínica o un banco). Para demostrar esta exención ante cualquier fiscalizador, completa y firma el **Documento 7 (Test de Autodiagnóstico DPO)** incluido en este kit.

✓ Lista de Cotejo de Blindaje Total (Imprimible)

Marca con una cruz cada casilla a medida que completes la implementación en tu empresa:

☐ **Anexos Laborales Firmados (Documento 1)**

Todos los trabajadores contratados tienen firmado el anexo de datos personales y huella biométrica archivado en su carpeta de personal.

☐ **Política de Privacidad Publicada (Documento 2)**

Texto visible en el pie de página de la web de la empresa, o disponible en recepción y anexado al pie de correos de cotizaciones.

☐ **Addendum DPA de Proveedores Firmado (Documento 3)**

Enviado y suscrito con el contador externo de la empresa y con los proveedores críticos de software de nómina o hosting.

☐ **Excel RAT Guardado y Personalizado (Documento 4)**

Planilla completada con el Nombre y RUT de la empresa en la Fila 3, guardada en el computador de administración en formato Excel y PDF.

☐ **Protocolo de Brechas Conocido por Administración (Documento 5)**

El personal clave sabe qué hacer y a quién avisar si ocurre un robo informático, pérdida de laptop o filtración de información.

☐ **Formulario ARCOP Disponible (Documento 6)**

Plantilla lista para responder cualquier solicitud de rectificación o eliminación de datos en el plazo legal fatal de 30 días corridos.

☐ **Certificado de Exención DPO Firmado (Documento 7)**

Test de 4 preguntas firmado por el representante legal que acredita por qué la pyme no está obligada a contratar un DPO externo.